FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC

Kolwezi, le 07 /10/ 2026

COORDINATION PROVINCIALE DU LUALABA
VILLE DE KOLWEZI

Réf/N 30/FPC/CP. L'ABA/KZI/2026

Transmis copie pour information à

- Madame le Directeur Général / FPC ;
- Monsieur le Directeur Adjoint / FPC ;
- Monsieur le Directeur de la mobilisation et de redevances / FPC
- Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces.
(Tous) à **Kinshasa**
- Monsieur le Directeur Provincial de la CNSS/KATANGA III.
à Kolwezi / Lualaba

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 07 OCT 2026
Enregistré N° 2365/10
Réceptionné par BOLANGA
Signature:

Objet : Réponse à votre demande de retrait de l'avis de taxation n°001/FPC/CP-L'ABA/KZI/BMR/2026 du 29 juin

A Monsieur le Directeur Général
de la CNSS

Monsieur le Directeur Général,

Par la présente, nous avons l'insigne honneur d'accuser bonne réception de votre lettre référencée DG/CNSS/N°2922/2025 du 21 août 2026, relative à votre demande de retrait de l'avis de taxation n°001/FPC/CP-L'ABA/KZI/BMR/2026 du 29 juin 2026, d'un montant de 6 000 USD, établi au titre des prestations architecturales relatives à la construction du bâtiment de la CNSS à Kolwezi.

Nous vous en remercions et avons l'honneur, en réaction à votre correspondance, de vous faire part des observations ci-après.

Après une analyse attentive des dispositions de l'article 42 du Décret n°18/027 du 14 juillet 2018, invoqué à l'appui de votre demande, il convient de relever que cette disposition consacre une exemption de la CNSS à l'égard de certains impôts et taxes. Toutefois, cette disposition ne fait

nullement mention d'une quelconque exemption de la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle (FPC).

Bien au contraire, la lecture combinée des dispositions pertinentes dudit article, notamment en son alinéa 2, permet de constater que la CNSS est appelée à intervenir dans le mécanisme de collecte et de reversement des sommes dues pour le compte de l'entité compétente. Il s'ensuit que l'exonération dont bénéficie votre institution en matière d'impôts et taxes ne saurait, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, être étendue à la redevance concernée.

À cet égard, il importe de rappeler que les exonérations fiscales et parafiscales sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des prélèvements autres que ceux expressément visés par le texte qui les institue.

Ainsi, au regard de l'analyse des dispositions légales applicables et compte tenu des différents éclaircissements qui vous ont été communiqués, il ressort que la CNSS demeure tenue de collecter la redevance ad valorem due au FPC sur les factures relatives aux prestations architecturales et d'en assurer le reversement, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.

En conséquence, la demande du retrait de l'avis de taxation susmentionné ne pouvant être accueillie favorablement, nous vous invitons à bien vouloir procéder au règlement de la somme de 6 000 USD réclamée suivant l'avis de taxation n°001/FPC/CP-L'ABA/KZI/BMR/2026 du 29 juin 2026, afin de permettre la régularisation de cette obligation et le recouvrement de la redevance due au FPC.

Nous demeurons, toutefois, disposés à poursuivre avec votre institution tout échange constructif susceptible de permettre l'examen de toute question d'ordre juridique ou fiscal relative à cette imposition, en vue de parvenir, le cas échéant, à une solution consensuelle, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans l'attente d'une suite favorable à la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre considération distinguée et de nos sentiments patriotiques.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE * ETABLISSEMENTS PUBLICS * COORDINATION PROVINCIALE DU LUALABA

Le Coordonnateur provincial

Lualaba / Kolwezi

KAYEMBE KONKOLA NKASU ALAIN DIRECTEUR